

FORMULARIO DE DECLARACIÓN Y CONOCIMIENTO DE LA GESTIÓN DE ÉTICA Y DEDICACIÓN EXCLUSIVA EN EL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

El Servicio de Rentas Internas - SRI es una entidad técnica que tiene la responsabilidad de recaudar los tributos internos establecidos por Ley mediante la aplicación de la normativa vigente. Su finalidad es la de consolidar la cultura tributaria en el país a efectos de incrementar de manera sostenida el cumplimiento voluntario de las obligaciones tributarias por parte de los contribuyentes.

El Servicio de Rentas Internas en el año 2007 creó su Código de Ética y lo actualizó en 2021, el cual tiene como objetivo establecer y promover un conjunto de valores y normas de conducta, que module el comportamiento de los servidores del Servicio de Rentas Internas, en el ejercicio de sus funciones, cumpliendo sus deberes y ejerciendo sus competencias, con el fin de adoptar y practicar los valores que sustentan el accionar ético dentro y fuera de la Institución.

Considerando que el Código de Ética es de aplicación para todo el personal de la institución, bajo cualquier modalidad de vinculación, es necesario que usted conozca y complete las siguientes preguntas:

RESPECTO AL CÓDIGO DE ÉTICA:

Favor marcar con una X en cada casillero, con lo cual usted confirma que:

- | | |
|-------------------------------------|--|
| ☒ | 1. Conoce las Normas de Comportamiento Ético establecidas a través del Código de Ética del Servicio de Rentas Internas. |
| ☒ | 2. Conoce que los servidores públicos de la Institución que incumplan lo dispuesto en las Normas de Comportamiento Ético previstos en el Código de Ética del Servicio de Rentas Internas podrían determinar la imposición de una sanción administrativa, siguiendo el debido proceso aplicable. |
| ☒ | 3. En caso de que dentro de sus funciones presente conflicto de intereses con personas o con contribuyentes, se compromete a reportar de forma inmediata a su jefe inmediato y a la Administración Tributaria el particular. |
| ☒ | 4. Con el objetivo de aplicarse una administración pública transparente y eficiente al servicio de todos los ciudadanos y conforme lo establecido en la LOSEP sobre nepotismo, de buena fe, declaro que: NO presento parentesco entre el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad con la máxima autoridad del Servicio de Rentas Internas; ya que conozco que en el caso de tener parentesco con el cargo citado no puedo ser contratado o designado para cargo público alguno. |

RESPECTO A DEDICACIÓN EXCLUSIVA:

La Ley de Creación del Servicio de Rentas Internas dispone: "Art. 14.- *Dedicación exclusiva. - Los funcionarios y empleados del Servicio de Rentas Internas serán de dedicación exclusiva. Salvo la docencia universitaria, les estará prohibido el ejercicio de su profesión o especialidad técnica u otra actividad remunerada con o sin relación de dependencia, así como ejercer el comercio u ocupar cargos directivos, ejecutivos o administrativos en entidades u organizaciones con fines de lucro directa o indirectamente. Tampoco, podrán desempeñar dignidades de elección popular.*"

Adicionalmente, el Reglamento para la Aplicación de la Ley de creación del SRI establece: "Art. 17 *Los servidores del SRI se dedicarán exclusivamente al desempeño de sus funciones en el organismo tributario y no podrán encontrarse bajo relación de dependencia con otro empleador.*"

No obstante, podrán percibir ingresos provenientes de actividades que no se encuentren relacionadas directa o indirectamente a las actividades que realiza la Administración Tributaria. Además, podrán percibir ingresos por rentas pasivas tales como arrendamiento de bienes, derechos representativos de capital, percepción de rendimientos financieros, entre otros: así como desempeñar la docencia en los niveles de formación de las Instituciones de Educación Superior debidamente acreditadas únicamente fuera de la jornada de trabajo institucional.”

Así también, el Estatuto Especial de Personal, en el artículo 4 establece: “Dedicación exclusiva.- Por expresa disposición del artículo 14 de la Ley de Creación del Servicio de Rentas Internas, los servidores de la institución no sólo deberán observar las reglas que prohíben el pluriempleo en el sector público, sino también las que determinan su dedicación exclusiva a esta Administración Tributaria.

Por expresa disposición del artículo 17 del Reglamento para la aplicación de la Ley de Creación del Servicio de Rentas Internas, los servidores podrán percibir ingresos provenientes de actividades que no se encuentren relacionadas directa o indirectamente a las actividades que realiza la Administración Tributaria, en los casos en que dichas actividades o generación de ingresos no contravinieren lo dispuesto en el artículo 14 de la Ley de Creación del Servicio de Rentas Internas, para tal efecto:

a) Los servidores podrán realizar estas actividades, fuera de la jornada laboral sin que interfiera en las funciones que realiza en el SRI, tales como, sin limitarse a:

i) Docencia en los niveles de formación de las Instituciones de Educación Superior debidamente acreditadas;

ii) Participar en programas de capacitación exclusivamente en el sector público según lo establecido en artículo 117 de la LOSEP;

iii) Ejercer actividades relacionadas a su profesión o comerciales que no se encuentren relacionadas directa o indirectamente a las actividades propias que realiza la Administración Tributaria, es decir, con el giro del negocio o con las actividades propias tributarias y que generen un conflicto de interés.

iv) Percibir ingresos por rentas pasivas tales como: arrendamiento de bienes; derechos representativos de capital; percepción de rendimientos financieros; entre otros.

Es responsabilidad de los servidores que obtengan ingresos adicionales a su remuneración, cumplir con todas las obligaciones tributarias, laborales, municipales, entre otras, determinadas para el tipo de actividad que realice; así como realizarlas enmarcados en las citadas normas y en sus principios y valores éticos.

Las unidades administrativas de control tributario y asuntos internos realizarán dentro de su plan de mitigación de riesgos de integridad y conflicto de intereses, el monitoreo, supervisión y evaluación en materia de los procesos y servicios de su competencia, para contribuir al buen uso de los recursos públicos y al combate a la corrupción. En el caso de alguna novedad extraordinaria se reportará para el análisis pertinente a las unidades de administración de Talento Humano según su jurisdicción y, de ser el caso, la aplicación acciones administrativas que correspondan.”

Considerando que la Dedicación Exclusiva es de aplicación para todo el personal del Servicio de Rentas Internas, bajo cualquier modalidad, contestar las siguientes preguntas marcando una X en el casillero:

- ☒ 5. Confirmó que tengo conocimiento respecto a las normas de Dedicación Exclusiva en el SRI, y las actividades que podría realizar como servidor/a del Servicio de Rentas Internas fuera de la jornada laboral institucional y que no interfiera en las funciones como servidor público, sin trasgredir lo dispuesto en el artículo 14 de la Ley de Creación del Servicio de Rentas Internas, observando las directrices institucionales establecidas para el efecto.

6. ¿A la fecha de mi incorporación a la Institución o actualmente, tengo RUC activo?

SI ☒ NO ☐

Únicamente si la respuesta fue positiva, por favor seleccionar el siguiente casillero:

☒ Mientras me encuentre laborando bajo relación de dependencia, ME COMPROMETO A EJERCER LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS ESTABLECIDAS EN EL RUC ACTIVO, únicamente las permitidas a los servidores de SRI; así como, el cumplimiento de las obligaciones tributarias, a fin de cumplir con la dedicación exclusiva establecida en la Ley de Creación del Servicio de Rentas Internas, Estatuto Especial de Personal y demás normativa aplicable para el efecto, conociendo que el incumplimiento puede ser motivo del inicio de acciones legales administrativas.

7. ¿A la fecha de mi incorporación a la Institución, me encuentro registrado en la Superintendencia de Compañías como Representante Legal / Presidente u otro cargo directivo de alguna compañía?

SI ☐ NO ☒

Únicamente si la respuesta fue positiva, por favor indicar la fecha en la cual renunció al cargo directivo el cual consta registrado en la Superintendencia de Compañías u otro ente de control competente, adjunte la documentación de sustento y certifique el compromiso de regularización de dichos registros en la Superintendencia de Compañías.

DECLARACIÓN

Declaro bajo juramento, que esta información es veraz y puede ser sujeta a verificación, la misma será administrada de manera confidencial y en caso de comprobar cualquier alteración o irregularidad será motivo suficiente para dar por terminado el proceso de contratación o iniciar acciones legales administrativas pertinentes, según corresponda.

Acepto y me comprometo voluntariamente, poner en práctica lo señalado en el Código de Ética de los servidores del SRI y las normas de dedicación exclusiva del SRI, con el fin de contribuir con comportamientos sociales, sanos y justos en el desempeño de mi trabajo, poniendo en práctica los valores institucionales en la ejecución de mis actividades diarias.

Firma _____

Apellidos y Nombres: Anchundia Valencia Carlos Eduardo

Cédula: 1722039953